

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת      עודד פורר  
אביגדור ליברמן  
חמד עמאר

4937/25/פ

### הצעת חוק לעשיית דין במחבלי החמאס ובעוזריהם, התשפ"ה–2024

פשעים כלפי העם היהודי, פשעים כלפי האנושות ופשעי מלחמה

1. (א) אדם שעבר עבירה שהיא אחת מאלה והוא חבר בארגון החמאס או בארגון טרור אחר בחבל עזה במסגרת אירועי כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), או פעל תחת הנהגת ארגון החמאס, דינו – מיתה :

(1) עשה מעשה שהוא בגדר פשע כלפי העם היהודי ;

(2) עשה מעשה שהוא בגדר פשע כלפי האנושות ;

(3) עשה מעשה שהוא בגדר פשע מלחמה.

(ב) בסעיף זה –

"פשע כלפי האנושות" – רצח, השמדה, שעבוד, הרעבה, חטיפה וגירוש של אוכלוסייה אזרחית, וכל מעשה לא אנושי אחר שנעשה באוכלוסייה אזרחית ; וכן רדיפה מטעמים לאומיים, גזעיים, דתיים או פוליטיים ;

"פשע כלפי העם היהודי" – אחד מאלה, שנעשה בכוונה להשמיד את העם היהודי, השמדה גמורה או חלקית :

(1) הריגת יהודים ;

(2) גרימת נזק חמור ליהודים, בגוף או בנפש ;

(3) העמדת יהודים בתנאי חיים שיש בהם כדי להביא להשמדתם הגופנית ;

(4) השמדה או חילול של נכסים או ערכים דתיים או תרבותיים של יהודים ;

(5) הסתה לשנאת יהודים ;

"פשע מלחמה" – רצח של בני אוכלוסייה אזרחית של ארץ כבושה או בתוך ארץ כבושה, נגישתם וגירושם לשם עבודת כפייה או לשם כל מטרה אחרת ; רציחתם ונגישתם של שבויי מלחמה או של בני האדם הנמצאים בלב ים ; המתת בני ערובה ; שוד רכוש ציבורי או פרטי ; הריסה שרירותית של כרכים, ערים או כפרים ; והחרבה שאינה מוצדקת על ידי הכרח צבאי.

פשעים כלפי בני אדם נרדפים 2. אדם שעשה מעשה בארץ עוינת, או שעשה מעשה שאילו היה נעשה בשטח ישראל היה אשם בעבירה לפי אחד מסעיפים אלה לפי חוק העונשין, התשל"ז–1977<sup>1</sup>, והמעשה נעשה כלפי אדם נרדף, יואשם בעבירה לפי חוק זה ויהיה צפוי לעונש שהיה צפוי לו אילו עשה את המעשה בשטח מדינת ישראל :

- (1) סעיף 300 – רצח ;
- (2) סעיף 301א – רצח בנסיבות מחמירות ;
- (3) סעיף 309 – גרימת מוות ;
- (4) סעיף 329 – חבלה בכוונה מחמירה ;
- (5) סעיף 333 – חבלה חמורה ;
- (6) סעיף 336 – שימוש ברעל מסוכן ;
- (7) סעיף 345 – אינוס ;
- (8) סעיף 348 – מעשה מגונה ;
- (9) סעיף 367 – גניבת קטין ;
- (10) סעיף 372 – חטיפה לשם רצח או סחיטה ;
- (11) סעיף 374 – חטיפה לשם חבלה חמורה ;
- (12) סעיפים 402 ו-403 – שוד וניסיון לשוד ;
- (13) סעיף 404 – דרישת נכס באיומים.

תחולה 3. אדם שעבר עבירה לפי חוק זה, מותר להעמידו לדין בישראל, אף אם הוא אזרח מדינה זרה ועבר את העבירה על שטח שאינו בריבונות מדינת ישראל.

<sup>1</sup> ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

- מעשה בית-דין 4. אדם שעבר עבירה לפי חוק זה מותר להעמידו לדין בישראל אף אם עמד כבר בחוץ לארץ לדין על מעשה העבירה, בין בפני בית דין בין-לאומי ובין בפני בית דין של מדינה זרה.
- נסיבות מקלות 5. דיני ההתיישנות הקבועים בחוק סדר הדין הפלילי לא יחולו לגבי עבירות לפי חוק זה.
- תביעה לדין 6. כתב אישום על עבירה לפי חוק זה לא יוגש אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה.
- ראיות 7. (א) במשפט על עבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לסטות מדיני הראיות, אם הוא משוכנע שהדבר יועיל לגילוי האמת ולעשיית משפט צדק.  
(ב) כל אימת שבית המשפט מחליט לסטות מדיני הראיות לפי סעיף קטן (א), ירשום בית המשפט את הטעמים לכך.
- ביצוע 8. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

#### דבר הסבר

נוכח הזוועות האיומות ההמוניות והפשעים נגד האנושות שבוצעו על ידי החמאס ועוזריהם במסגרת טבח כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ומאז, כנגד אוכלוסייה חסרת ישע וחסרת מגן ובה קשישים, נשים וטף, זוועות מחרידות הזהות באופיין לפשעי הנאצים, מוצע להחיל את הנורמות שקבעה החברה האנושית לגבי הפושעים הנאצים ולכל מי שהיה שותף בפשעים האלה נגד עמנו ונגד האנושות. בתוך כך, יודגש כי מהממצאים שנאספו מאז הטבח במסגרת פעולות צה"ל ברצועת עזה, הוכח כי האידיאולוגיה הנאצית הינה אחת מאבני היסוד, שעליה חונכו מחבלי החמאס. במסגרת הפעולות, נאספו ספרים וחומרי תעמולה נאצים רבים שמעידים על הקו הישר שמחבר את חמאס עם הנאצים. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עמית הלוי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4020/25).

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ו בתשרי התשפ"ה (28.10.2024)